

2024-07-01 | 508 IN 146/24

Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Verfahrensbeteiligte

Anlage K1 - Eröffnungsbeschluss vom 1. Juli 2024

1. Beschluss über die Verfahrenseröffnung

Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht. In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, eingetragen beim Amtsgericht Bremen unter HRB 38124 HB, vertreten durch den Geschäftsführer Martin Grothe, wird auf den am 2. Mai 2024 eingegangenen Antrag am 1. Juli 2024 folgender Beschluss erlassen. Geschäftszweig der Schuldnerin ist die Fertigung von Ventilblöcken und Messgehäusen für maritime Antriebstechnik.

1.1

Über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit heute, am 1. Juli 2024, um 12:00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Es handelt sich um ein Hauptinsolvenzverfahren. Die Schuldnerin unterhält ihren Sitz, ihre Geschäftsleitung und ihren Fertigungsbetrieb in Bremen.

1.2

Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen, bestellt. Mit der Eröffnung geht die Verwaltung und Verfügung über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen auf die Insolvenzverwalterin über. Eigenverwaltung wird nicht angeordnet.

1.3

Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 2. August 2024 bei der Insolvenzverwalterin unter der vorstehend genannten Anschrift schriftlich anzumelden. Grund und Betrag sind gesondert zu bezeichnen. Belege sollen als Abschriften beigelegt werden. Die Anmeldung ist nicht an das Insolvenzgericht zu richten. Bei jeder Anmeldung sind die Firma der Schuldnerin und das gerichtliche Aktenzeichen anzugeben. Die Verwalterin führt das Verfahren unter ihrem Geschäftszeichen WT-24-118. Nachrangige Forderungen sind erst nach besonderer gerichtlicher Aufforderung anzumelden.

2024-07-01 | 508 IN 146/24

2. Termine, Sicherungsrechte und Zahlungsverkehr

2.1

Termin zur ersten Gläubigerversammlung, in der auf der Grundlage des Berichts der Insolvenzverwalterin über den Fortgang des Verfahrens beschlossen wird, und zugleich zur Prüfung der angemeldeten Forderungen wird bestimmt auf Montag, den 12. August 2024, 10:00 Uhr, im Amtsgericht Bremen, Ostertorstraße 25, 28195 Bremen, Sitzungssaal 101. Die Tagesordnung umfasst den Bericht der Verwalterin, die Entscheidung über die weitere Verwertung oder Fortführung sowie die Prüfung der angemeldeten Forderungen nach Betrag und Rang.

2.2

Gläubiger haben der Insolvenzverwalterin unverzüglich die von ihnen beanspruchten Sicherungsrechte an beweglichen Gegenständen oder Rechten der Schuldnerin mitzuteilen. Dabei sind der betroffene Gegenstand, die Art des Rechts, dessen Entstehung und die gesicherte Forderung konkret anzugeben. Eine schuldhaft unterlassene oder verspätete Mitteilung kann zum Ersatz des dadurch verursachten Schadens verpflichten. Eigentumsvorbehalte an gelieferten Bauteilen sind unter Angabe von Rechnung, Lieferschein und noch identifizierbaren Beständen mitzuteilen.

2.3

Personen, die der Schuldnerin Geld oder andere Leistungen schulden, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern an die Insolvenzverwalterin zu leisten. Zahlungsanweisungen und Rückfragen zur Empfangsverbindung sind unmittelbar mit der Verwalterin abzustimmen. Diese Aufforderung enthält keine Aufforderung zur Rückzahlung bereits geleisteter Beträge.

2.4

Die Geschäftsstelle hat diesen Beschluss unverzüglich öffentlich bekannt zu machen, den gesetzlich bestimmten Beteiligten besonders zuzustellen und dem Registergericht zu übermitteln. Im Termin handelnde Vertreter haben ihre Vertretungsbefugnis nachzuweisen. Forderungsanmeldung und Teilnahme an der Gläubigerversammlung sind voneinander unabhängige Verfahrenshandlungen.

2024-07-01 | 508 IN 146/24

3. Gründe, Rechtsmittel und Bekanntmachung

3.1

Der Antrag ist zulässig. Nach den im Eröffnungsverfahren erhobenen Angaben kann die Schuldnerin ihre fälligen Zahlungspflichten nicht erfüllen. Die Verfahrenskosten sind gedeckt. Die Voraussetzungen für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens liegen damit vor. Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen befindet sich am Bremer Unternehmenssitz; die internationale Zuständigkeit folgt aus Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung EU 2015/848. Die Feststellungen tragen die Eröffnung zum heutigen Zeitpunkt. Über Bestand oder Rückgewähr einzelner Zahlungen wird mit diesem Beschluss nicht entschieden.

3.2

Der Schuldnerin steht gegen die Eröffnung die sofortige Beschwerde zu. Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen beim Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht, Ostertorstraße 25, 28195 Bremen, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Der angefochtene Beschluss ist zu bezeichnen; es muss erklärt werden, dass gegen ihn Beschwerde eingelegt wird. Für anwaltliche Einreichungen gelten die gesetzlichen Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs. Eine gewöhnliche E-Mail wahrt die Form nicht.

3.3

Die Frist beginnt mit der Zustellung. Die öffentliche Bekanntmachung wirkt als Zustellungsnachweis; sie gilt als bewirkt, wenn nach dem Veröffentlichungstag zwei weitere Tage verstrichen sind. Für den Fristbeginn ist eine früher wirksame Zustellung maßgeblich. Die Daten der Verfahrensbekanntmachungen werden spätestens sechs Monate nach Aufhebung oder rechtskräftiger Einstellung des Verfahrens gelöscht; sonstige Bekanntmachungen nach der Insolvenzordnung einen Monat nach dem ersten Veröffentlichungstag. Maßgeblich ist Paragraph 3 InsBekV.

Bremen, 1. Juli 2024. Dr. Leonie Behrens, Richterin am Amtsgericht.